

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3449/2538

นาง แยม ม่วงงาม
นาย บุญช่วย เขียวสนวน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1)

การจำยอมเป็น ทรัพย์สินที่กฎหมายก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสามยทรัพย์แม้หากทางพิพาทบนที่ดินของจำเลยทั้งสองเป็น
ทางภาระจำยอมก็เป็นภาระยทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินซึ่งเป็นสามยทรัพย์เมื่อโจทก์
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินดังกล่าวโดยได้ยกให้แก่บุตรสาวแล้วโจทก์จะฟ้องขอให้พิพากษาว่า
ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมไม่ได้และเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่ง
แยกได้ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษายกฟ้องถึงจำเลยที่2ซึ่งมิได้อุทธรณ์ฎีกาด้วยได้

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ยอม ให้ โจทก์ และ บริวาร ผ่าน ที่ดินของ
จำเลย ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 3646 เป็น ทาง กว้างประมาณ 6
เมตร ยาว ประมาณ 50 เมตร ตลอด แนว ที่ดิน ของ จำเลย จาก บ้านของ โจทก์
จน ถึง ทางสาธารณะ โดย ยอม ให้ โจทก์ สร้าง ถนน คอนกรีต บน ทางดังกล่าว
และ ให้ โจทก์ ทำ ท่อน้ำประปา ต่อ สายไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและ เครื่องอุปกรณ์ อื่น
ๆ ผ่าน ทาง ดังกล่าว สู่ บ้าน ของ โจทก์ ให้ จำเลยไป จดทะเบียน ทาง ดังกล่าว

เป็น ทางการจำยอม แก่ บ้าน ของ โจทก์ หาก จำเลยไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า ทาง ดังกล่าว ไม่ใช่ ทางการจำยอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ยอม ให้ โจทก์ และ บริวาร ใช้ที่ดิน ของ จำเลย ทั้ง สอง เป็น ทางเดิน และ รถยนต์ เข้า ออก ได้ มี ขนาด กว้างเท่า ประตู หน้า บ้าน ของ โจทก์ ตาม ภาพถ่าย หมายเลข จ. 2 จ. 7 ถึง จ. 10แต่ไม่เกิน 2.50 เมตร ยาว ตั้งแต่ ประตู ดังกล่าว จน ถึง ทางสาธารณะเป็น ทาง ตรง และ ยอม ให้ โจทก์ ทำ ถนน คอนกรีต บน ทางการจำยอม นี้ กับ ให้จำเลย ทั้ง สอง ไป จดทะเบียน เป็น ทางการจำยอม หาก ไม่ ดำเนินการ ให้ ถือเอาคำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย ทั้ง สอง คำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ เป็นยุติ ว่า ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่1666 ตำบล ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ เอกสาร หมายเลข จ. 5เดิม เป็น ของ โจทก์ แต่ โจทก์ ได้ ยกให้ นางสาว ลำไย ม่วงงาม บุตรสาว ของ โจทก์ เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2531 บ้าน เลข ที่ 74/1 หมู่ ที่ 4ตำบล ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ ปลุก อยู่ บน ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1666 ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ เอกสาร หมายเลข จ. 6 โดย ชื่อ มาจาก นาย ทองคำ อุณาสี

เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2533 ทางพิพาท อยู่ บน ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3646

คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย ที่ 1 ว่า ทางพิพาท เป็นทางภาร
จำยอม หรือไม่ ใน ปัญหา นี้ เมื่อ ข้อเท็จจริง พังได้ เป็น ยุติว่า โจทก์ ได้ ยก ที่ดิน
ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1666ตำบล ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่ง เดิม เป็น ของ โจทก์ ให้ นางสาว ลำไย ม่วงงาม บุตรสาว ของ
โจทก์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2531 แล้ว โจทก์ จึง มิใช่ เจ้าของ ที่ดิน ดังกล่าว ที่
บ้าน เลขที่74/1 หมู่ ที่ 4 ตำบล ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ ปลุก สร้าง
อยู่ บน ที่ดิน นั้น อีก ต่อไป ดังนั้น แม้ หาก ทางพิพาท บน ที่ดินของ จำเลย ทั้ง
สอง ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง เป็น ทางภารจำยอม ก็ เป็น ภาระทรัพย์เพื่อ ประโยชน์ แก่
ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1666ตำบล ตาคลี อำเภอตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์ เท่านั้น แต่เมื่อ โจทก์ มิใช่ เจ้าของ ที่ดิน ดังกล่าว ซึ่ง เป็น
สามทรัพย์ แล้ว โจทก์ จะ ฟ้องขอให้ พิพากษา ว่า ทางพิพาท เป็น ทางภารจำยอม
ไม่ได้ เพราะ ภารจำยอมเป็น ทรัพย์สินที่ กฎหมาย ก่อตั้ง ขึ้น เพื่อ ประโยชน์ ของ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง เป็น สามทรัพย์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 4 ลักษณะ 4 โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง คดี นี้ และ โดย ที่ กรณีเป็น
เรื่อง เกี่ยวกับการ ชำระหนี้ อันไม่อาจ แบ่งแยก ได้ แม้ จำเลยที่ 2 มิได้ อุทธรณ์
ฎีกา ด้วย ศาลฎีกา ก็ ย่อม มีอำนาจ พิพากษายก ฟ้องให้ มีผล บังคับ ถึง จำเลย ที่
2 ด้วย ได้ ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 245(1) ประกอบ
ด้วย มาตรา 247 และ เมื่อ ได้ วินิจฉัยเช่นนี้ แล้ว ก็ ไม่จำเป็นต้อง วินิจฉัย ฎีกา ของ
จำเลย ที่ 1 อีก ต่อไป "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำขอ อื่น ทั้งหมด ของ โจทก์ นอกเหนือจาก
คำขอ ให้ โจทก์ ทำ ท่อน้ำประปา ต่อ สายไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภคและ เครื่อง

อุปกรณ์ อื่น ๆ ผ่าน ทางการจ่ายอม สู่ บ้าน ของ โจทก์ ด้วยนอกจาก ที่ แก้ว ให้ เป็น
ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 2

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวิณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ